



PUTUSAN
Nomor 3802 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. H. ABUDDIN HASBI**, bertempat tinggal di Jalan Mushollah RT. 7 RW. 3, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
2. **ZAENAB HAZBIH**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Penida Raya 6 Nomor 178, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;
3. **HASANAH**, bertempat tinggal di Jalan Parang Tritis II Nomor 62 RT. 4 RW. 10, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. **ISKIR**, bertempat tinggal di Jalan Sumatra III Nomor 1 RT. 4 RW. 6, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
5. **WAZNAH**, bertempat tinggal di Ciledug Indah II e.28/23 RT. 5 RW. 8, Kelurahan Pedurenan, Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
6. **HASBULLAH**, bertempat tinggal di Kamp Kecil RT. 9 RW. 1, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
7. **FAUZI HASBIH**, bertempat tinggal di Jalan KPBD Nomor 19 Kp. Kecil RT. 9 RW. 1, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
8. **HAZIZAH HASBIH**, bertempat tinggal di Pamulang Permai 2 Blok C 17/11 RT. 4 RW. 11, Kelurahan Pondok

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3802 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;

9. **AGUSTINI**, bertempat tinggal di Perum BSI Blok B. 2/7 RT. 17 RW. 5, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

10. **TAUFIK KURRAHMAN**, bertempat tinggal di Menteng Dalam RT. 9 RW. 13, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

11. **JAMILAH**, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah Kp. Sawah RT. 5 RW. 4, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Ir. Mathias J. Ladopoerab, S.Kom., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Ladopoerab-Siagian & Partner, beralamat di Kavling Thomas Cendana, Jalan Cendana Raya Nomor 85, Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **DEVA VADETY**,

2. **ERWIN**,

keduanya bertempat tinggal di Jalan Assirot Nomor 24 RT. 6 RW. 1, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada M. Fathin Habibullah, S.H., M.H., CLA., dan kawan, Para Advokat pada Law Office M. Fathin Habibullah, beralamat di Centennial Tower Building Lantai 29 Unit D-F, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 24-25, Karet, Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3802 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa dengan luas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi) beserta bangunan rumah tinggal dua lantai di atasnya yang terletak di Jalan Assirot Nomor 24 RT. 6 RW. 1, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hj. Zaitun;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Assirot;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Herman;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ati.
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam angka 3 tersebut di atas kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa pembebanan apapun, tanpa adanya syarat dan/atau permintaan dalam bentuk apapun kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil dan materiil kepada Para Penggugat sebesar:
 - Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Kerugian materiil sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah objek sengketa

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3802 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh Para Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan *a quo*;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat baik itu banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet* dari pihak ketiga;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Penggugat tidak berhak dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Para Penggugat *error in persona* dengan *diskualifikasi in person*;
- Gugatan Para Penggugat keliru menarik pihak yang tidak ada kaitannya (*error in persona*);
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis konsorsium*);
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br, tanggal 8 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 365/PDT/2023/PT DKI, tanggal 24 Juli 2023,



yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 417/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, tanggal 8 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 417/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, tanggal 8 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Membebaskan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2023 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 417/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3802 K/Pdt/2024



putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 365/PDT/2023/PT DKI, tanggal 24 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 417/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, tanggal 8 Desember 2022;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat asal/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 417/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, tanggal 8 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut, tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat maupun orang tua masing-masing pihak tidak mempunyai hubungan kekeluargaan atau kewarisan, untuk itu pokok sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa kewarisan, akan tetapi sebagaimana gugatan Para Penggugat sengketa dalam perkara *a quo* adalah tentang kepemilikan hak atas tanah objek sengketa seluas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi) beserta bangunan rumah tinggal dua lantai diatasnya yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assirot, Nomor 24 RT. 6 RW. 1, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya, ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas tanah obyek sengketa, sehingga berdasar dan beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat dibenarkan dan diambil alih sebagai pertimbangan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan diatas putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Drs. H. ABUDDIN HASBI dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 365/PDT/2023/PT DKI, tanggal 24 Juli 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 417/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, tanggal 8 Desember 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat dikabulkan akan tetapi berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat tetap dihukum untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. H.**

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3802 K/Pdt/2024



ABUDDIN HASBI, 2. ZAENAB HAZBIH, 3. HASANAH, 4. ISKIR, 5. WAZNAH, 6. HASBULLAH, 7. FAUZI HASBIH, 8. HAZIZAH HASBIH, 9. AGUSTINI, 10. TAUFIK KURRAHMAN, 11. JAMILAH, tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 365/PDT/2023/PT DKI, tanggal 24 Juli 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 417/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, tanggal 8 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang dalam pemeriksaan kasasi di tetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3802 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3802 K/Pdt/2024